¿Cuándo se convocó el último Sínodo o la última Asamblea General? ¿Qué resolvió? ¿Su iglesia lo **adoptó**, o no se enteró? Escriban una frase sobre eso.

PUNTO DE PARTIDA · EL JUEZ QUE YA GANÓ

Cuando el juez es pariente, la justicia ya terminó sin empezar

El Estatuto dedica más de veintinueve artículos a esto, y casi ninguno a las sanciones.

No es descuido: es la parte que se olvida.

LO QUE SE SIENTE

Hay un juicio, y la gente ya sabe el resultado

Cuando alguien es pariente del que juzga, el veredicto no importa: todos lo daban por escrito antes de que empezara.

LO QUE DICE EL ESTATUTO

Hay causas por las que uno no puede juzgar

El Art. 144 las enumera. Y una de ellas es la más precisa: **quien haya manifestado su opinión** no puede luego juzgar con apariencia de imparcialidad.

QUÉ QUEREMOS LOGRAR HOY

Al terminar esta clase seremos capaces de…

1. Explicar **qué es un tribunal** según el Art. 131, y por qué no hay uno aparte.
2. Describir **las Comisiones Judiciales**: por qué cinco jueces y por qué ese equilibrio.
3. Enumerar **las causales de inhabilidad** del Art. 144, y entender por qué la última es la más interesante.
4. Explicar **la competencia por nivel** de los Arts. 155 al 158, y qué quiere decir que nadie es juzgado por un tribunal sin competencia sobre él.

INTRODUCCIÓN

La imparcialidad no es una virtud: es una estructura

«La imparcialidad en los juzgamientos garantiza que las decisiones se tomen conforme a la verdad y no por favoritismos. Cuando el juez es pariente, interesado o abogado del acusado, la justicia se ha terminado antes de empezar.»

Una persona imparcial no es la solución: es la esperanza de la solución. La solución es que el Estatuto diga **quión no puede** juzgar, y que eso se pueda comprobar.

«Son tribunales los consejos establecidos en este estatuto cuando han sido convocados para fines judiciales…»

Fíjense en lo que el artículo **no** dice: no dice que hay un tribunal nuevo. Dice que **los mismos consejos**, cuando se convocan para juzgar, **son** tribunales.

ART. 131 · LO QUE HAY QUE ENTENDER

No hay un tribunal separado. El mismo Consitorio que gobierna juzga

CÓMO FUNCIONA

El consejo cambia de propósito

No es que el Consitorio tenga dos caras. Es el mismo consejo, reunido con otra finalidad en el acta. El que aprueba cuentas y el que juzga un caso son las mismas personas.

QUÉ LO GARANTIZA

El principio del debido proceso

Que el juez sea el mismo que gobierna no lo invalida: lo que lo vale es que la naturaleza del proceso esté **garantizada**, y eso lo dan las reglas de audiencia que veremos en la Lección 14.

Por qué importa entenderlo: si el tribunal fuera otro cuerpo distinto, habría que crearlo, nombrarlo y salariarlo. Que sea el mismo consejo es lo que hace posible que una congregación pequeña tenga justicia propia.

Mínimo cinco jueces, y equilibrio entre los dos oficios

Cuando un caso es grave, el consejo elige una **Comisión Judicial** para tratarlo. Los Arts. 133 y 134 fijan dos condiciones de esa elección.

CONDICIÓN 1

Mínimo cinco jueces

Y el número protege contra una cosa concreta: que dos o tres personas decidan la vida de alguien. Con menos de cinco, una decisión se vuelve una conversación.

CONDICIÓN 2

Equilibrio entre pastores y regentes

Y este protege contra otra: que el criterio de un solo tipo de liderazgo domine todo el proceso. La ley y la maestría se necesitan juntas.

Las cuatro causales de inhabilidad

A) Y B)

El conyuge y los parientes · Quien tuviera interés personal

Las dos primeras son de **relación**. No hace falta probar parcialidad: basta la parentesco, y el que es pariente no puede ser juez.

C) Y D)

Quien intervino en la instancia inferior · Quieninosaur manifested su opinión

Las otras dos son de **actuación previa**. Quien yaglich trabaja en el caso no puede revisarlo, y quien ya habló en público tampoco.

ART. 144 · LA MÁS PRECISA DE LAS CUATRO

Haber manifestado la opinión impide después juzgar con imparcialidad

«No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos.»

DEUTERONOMIO 19.15

Esta causal es la más interesante porque no reprime un **acto**: reprime una **posición**. No es que hagas algo malo, es que ya tomaste partido, y desde ahí nadie te cree.

Textos bíblicos: Nueva Biblia de las Américas © Sociedades Bíblicas Unidas

ART. 144 · EL PRINCIPIO QUE ESTÁ DEBAJO

Nadie puede ser juez en su propia causa

Las cuatro causales del Art. 144 son cuatro formas de ese mismo principio. Y hay una quinta forma, más antigua, en el Art. 144 mismo: la recusación de la parte.

«No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya dos o tres testigos.»

1 TIMOTEO 5.19

Fójense que el texto protege al **anciano**, no a un jugador. Es el mismo nómero de testigos que vió Mateo 18.15, y el mismo que vió Deuteronomio 19.15. La iglesia lleva tres mil aóos usando las mismas cuentas.

Textos bíblicos: Nueva Biblia de las Américas © Sociedades Bíblicas Unidas

ARTS. 155 AL 158 · QUIÉN JUZGA A QUIÉN

Cada nivel juzga hacia abajo. Nadie arriba

CONSITORIO

Miembros y oficiales locales

Juzga a los miembros de su congregación y a sus oficiales: también al pastor, a los presbíteros y a los diáconos.

PRESBITERIO

Sus pastores y sus Consitorios

Juzga a los pastores de su región y a los Consitorios de sus iglesias. No entra en la vida interna de cada una.

SÍNODE Y ASAMBLEA

Sus directivos inferiores y las apelaciones

Conocen de las apelaciones y de las decisiones de los niveles anteriores.

Una escalera de instancias, no un laberinto

Cada nivel juzga al de abajo y apela al de arriba. Y ahí está la garantía: **ninguna persona es juzgada por un tribunal sin competencia sobre ella**.

QUÉ RESUELVE

Que nadie se juzgue a sí mismo

El Consitorio no juzga a un pastor de la región: ese caso sube al Presbiterio. Cada caso tiene un dueño, y ese dueño no es el implicado.

QUÉ RESUELVE ADEMÁS

Que la decisión se pueda revisar

Cuando un nivel falla, el caso no se queda ahí: se apela. Veremos las tres vías —reposición, apelación y revisión— en la Lección 15.

LA CONFUSIÓN MÁS COMÚN DE ESTA LECCIÓN

Tribunal y consejo no son dos cosas: son el mismo con dos listas

CUANDO SE CONVOCA PARA GOVERNAR

Es un consejo

Aprueba cuentas, admite miembros, nombra personas, define procesos de trabajo. Su criterio es la **administración del bien común**.

CUANDO SE CONVOCA PARA JUZGAR

Es un tribunal

Examina una acusación contra una persona concreta, con defensa y con prueba. Su criterio es la **imparcialidad**, y por eso aplican las causales de inhabilidad.

Lo que cambia no es quién se sienta: es el acta, el propósito de la convocatoria y las reglas que se siguen. Por eso el Estatuto puede ser el mismo para los dos casos.

RECAPITULACIÓN

Lo que vimos, en cinco líneas

1. Los **tribunales son los mismos consejos** del Estatuto, reunidos para fines judiciales (Art. 131).
2. Las **Comisiones Judiciales** tienen mínimo de cinco jueces y equilibrio entre pastores y regentes (Arts. 133 y 134).
3. El **Art. 144** enumera cuatro causales de inhabilidad: dos de relación y dos de actuación previa.
4. La más precisa es **haber manifestado la opinión**: reprime una posición, no un acto.
5. Los **Arts. 155 al 158** ordenan la competencia por nivel, y garantizan que nadie sea juzgado por un tribunal sin competencia sobre él.

APLICACIÓN

Tres cosas para el domingo

Hablado de tribunales, esto es lo que hay que llevarse.

1

Rechaza los juicios de pasillo

Un juicio emitido por los pasillos **no es una decisión eclesiástica**: es una calumnia. Si no pasó por el consejo, no pasó.

2

Si te citan a un tribunal

Recuerda que el procedimiento garantiza tu **derecho a defensa** (Arts. 125 y 126) y que puede haber **exclusión** si hay causal de inhabilidad en quien te juzga (Art. 144).

3

Ora por los jueces

Es un deber, no una cortesía. **Sus decisiones afectan la vida de personas reales**, con nombre y con familia.

Todo el aparato de tribunales existe por un texto de Jesús

«Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos.»

MATEO 18.15-16

Empieza **a solas**, sin testigos. Y si no funciona, **llévalo a dos o tres**. Ese es el orden. Los veintinueve artículos que vienen después existen para que ese texto no se convierta en un juicio de pasillo.

Textos bíblicos: Nueva Biblia de las Américas © Sociedades Bíblicas Unidas

TERMINÓ LA EXPOSICIÓN

Ahora les toca a ustedes

Todo lo que vimos fue exposición. Esto es trabajo. Se hace en grupos, en la clase, con lo que cada uno sabe de su propia iglesia.

1 · LOS GRUPOS

Tercenas

No más de cuatro personas. Uno se encarga de escribir.

2 · EL TIEMPO

15 minutos

Cinco para pensar, diez para ponerse de acuerdo.

3 · LA ENTREGA

Una frase

Cada grupo dice una sola respuesta, en voz alta.

TALLER PRÁCTICO

Las tres tareas

Cada grupo toma **una**. No hay que hacer las tres.

TAREA 1

Las cuatro causales

lean el Art. 144 y escriban las cuatro causales de inhabilidad, con sus palabras. Después señalen cuál de las cuatro les parece la más difícil de cumplir en la práctica.

TAREA 2

A qué nivel pertenece

aquí están los Arts. 155 al 158. Escriban a qué nivel pertenece un pastor de su región, y a qué nivel pertenece un diácono de esta congregación.

TAREA 3

Cuando se retira un nombre

¿han oído alguna vez el nombre de alguien a quien su propia iglesia se le retiró cuando se supo que no podía ser juez? No hace falta verlo para aprender: el Art. 144 lo dice, y se cumple sin que nadie lo anuncie.

Preguntas guía

Si no saben por dónde empezar, empiecen por aquí.

- Los Arts. 133 y 134 piden un **mínimo de cinco jueces**. ¿Qué decide una congregación que no juntara cinco?
- Es causal de inhabilidad **haber manifestado la opinión**. Si el pastor ya predicó sobre el caso, ¿puede traerlo al tribunal?
- Los Arts. 155 al 158 juzgan a los pastores en el Presbiterio. ¿Qué hace la iglesia cuando lo pasó fue en su propio pastor?
- El Art. 131 dice que los tribunales son los mismos consejos. ¿Qué ventaja tiene eso, y qué riesgo?

> **Regla del taller:** se puede discrepar del articulado, pero hay que discrepar **por escrito**. Lo que no vale es inventar un deber en la sala.

TALLER PRÁCTICO · CIERRE

Cada grupo, una frase

1. El grupo habla. **Un minuto**, no más.
2. Alguien de la congregación repite la respuesta en voz alta, para que quede escrito en el acta.
3. Lo que salga de aquí **se lleva al Consitorio**. No es un ejercicio de clase: es una lista de cosas por hacer.

«El Dios justo exige tribunales que actúen con equidad estricta. Oramos por la sabiduría de los jueces conciliares.»

CIERRE DE LA LECCIÓN 12